

BEOS-897/25

Warszawa, 25 czerwca 2025 r.

## **Do druku nr 1318**

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. 897-III.02.116.15-2025

Data wpływu 25.06.2025

Pan

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

### **Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (druk sejmowy nr 1318)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.  
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)  
sporządza się następującą opinię:

#### **I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy**

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy i deklarowanymi skutkami regulacji (DSR) Wnioskodawcy wskazują na dwa zasadnicze problemy społeczne i gospodarcze:

1) postępującą wyprzedaż komunalnych zasobów mieszkaniowych (nawet z 99% bonifikatą), która prowadzi do uszczuplenia majątku publicznego, narusza zasadę gospodarności i utrudnia realizację polityki mieszkaniowej adresowanej do osób o niskich dochodach;

2) brak systemowego rozwiązania umożliwiającego osobom starszym bezpieczne przekazanie lokalu na rzecz gminy z zachowaniem prawa do dalszego zamieszkiwania, co w obliczu niskich emerytur i przypadków wyłudzeń nieruchomości powoduje ryzyko ubóstwa i bezdomności tej grupy społecznej.

Wnioskodawcy twierdzą ponadto, że obecne przepisy nie pozwalają gminom elastycznie nabywać lokali od osób starszych, m.in. z uwagi na ograniczenia w zakresie rozliczania środków z Funduszu Dopłat. Jednocześnie brak rozwiązań chroniących lokatorów-seniorów sprzyja nieuczciwym praktykom i zwiększa ryzyko utraty przez nich podstawowych środków do życia.

## II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

W projekcie przewidziano nowelizację: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<sup>1</sup>, dalej: u.g.n., ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego<sup>2</sup>, dalej: u.o.p.l., oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsiębiorstw mieszkaniowych<sup>3</sup>, dalej: u.f.w.m.

Przewidziane rozwiązania obejmują:

1) zniesienie możliwości udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu publicznego, w tym komunalnego, poprzez uchylenie art. 68 ust. 1 pkt 7 u.g.n. i odpowiednią zmianę przepisów z nim powiązanych<sup>4</sup> (art. 1 projektu). Celem jest wzmocnienie zasobów mieszkaniowych gmin i przeciwdziałanie niegospodarności w dysponowaniu mieniem publicznym.

2) wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego gminom nabycie lokali mieszkalnych od osób starszych<sup>5</sup> wraz z zapewnieniem im prawa do zamieszkania w lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Dodanie art. 21d do u.o.p.l. ma umożliwić gminie, która nabywa lokal mieszkalny od osoby starszej, zobowiązanie się – w umowie przenoszącej własność – do zawarcia z tą osobą odrębnej umowy najmu wskazanego lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu gminy, w tym także lokalu będącego przedmiotem sprzedaży. W odniesieniu do takich umów najmu wyłączone zostaje stosowanie przepisów o kryterium dochodowym, obowiązkach informacyjnych i dziedziczeniu prawa najmu<sup>6</sup> (art. 2 projektu). Celem projektowanego rozwiązania jest zabezpieczenie sytuacji mieszkaniowej osób starszych po zbyciu lokalu na rzecz gminy, zapewnienie im dodatkowych środków finansowych na utrzymanie oraz jednoczesne zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy.

3) zmiana zasad korzystania ze środków Funduszu Dopląt – umożliwienie finansowania zakupów lokali od osób starszych w systemie do 240 rat miesięcznych, rozliczanych w terminie 90 dni od dnia przeniesienia własności<sup>7</sup> (art. 3 projektu). Zmiany te mają na celu zwiększenie elastyczności samorządów przy realizacji polityki mieszkaniowej i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

Zgodnie z proponowanym przepisem przejściowym do nieruchomości nabytych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy byłyby stosowane przepisy art. 68 u.g.n.<sup>8</sup> w brzmieniu dotychczasowym (art. 4 projektu).

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 i art. 4<sup>9</sup>, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. (art. 5 projektu). Zdaniem Wnioskodawców późniejszy termin wejścia w życie art. 1

<sup>1</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, ze zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 725.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 304.

<sup>4</sup> Tj. uchylenie ust. 1a, ust. 2a pkt 1, 4 i 5, ust. 2b i 2d oraz odpowiednia zmiana ust. 2 w art. 68 u.g.n.

<sup>5</sup> Tj. osób, które ukończyły 60. rok życia. Art. 2 pkt 1 projektu (proponowany art. 2 ust. 1 pkt 14 u.o.p.l.) wprowadza definicję ustawową „osoby starszej”, odsyłając w tym względzie do art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705 oraz z 2024 r. poz. 834).

<sup>6</sup> Tj. odpowiednio art. 21 ust. 3 pkt 1 u.o.p.l. w zakresie kryterium wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającego oddanie w najem lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy, art. 21a-21c u.o.p.l. oraz art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, dalej: k.c.

<sup>7</sup> Zob. dodawane art. 3 ust. 3a i art. 18 ust. 1aa u.f.w.m.

<sup>8</sup> Zmienianego w art. 1 projektu ustawy.

<sup>9</sup> Tj. odpowiednio przepisu zmieniającego art. 68 u.g.n. oraz przepisu przejściowego.

projektu ustawy jest uzasadniony, ponieważ zostały już rozpoczęte czynności prawne związane ze sprzedażą mieszkań komunalnych z bonifikatą.

### III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali rozwiązań alternatywnych, uznając że proponowane w projekcie rozwiązania umożliwiają skuteczne wyeliminowanie problemów zidentyfikowanych w punkcie I DSR.

### IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W celu porównań międzynarodowych przeanalizowano postanowienia wybranych zagranicznych aktów prawnych, przede wszystkim ustaw regulujących prawa lokatorów i gospodarkę mieszkaniową prowadzoną przez organy samorządu terytorialnego.

Przegląd zagranicznych aktów prawnych (w tym uregulowań dotyczących praw lokatorów i gospodarki mieszkaniowej władz samorządowych, a także uregulowań w zakresie odwróconego kredytu hipotecznego) nie pozwolił zidentyfikować żadnego zagranicznego systemu prawnego, który przewiduje możliwość nabycia lokalu mieszkalnego przez instytucję samorządu terytorialnego, w którym to lokalu zbywca mógłby nadal zamieszkiwać na podstawie umowy najmu na czas nieznaczony, a który docelowo miałby zostać włączony do zasobu mieszkań społecznych.

W kontekście wskazanego w projekcie problemu wyprzedawania mieszkań komunalnych warto przywołać przykład Wielkiej Brytanii. To państwo dysponowało znacznym zasobem mieszkań społecznych (*council housing*), które stanowiły własność gmin. W 1979 r. liczba tych lokali wynosiła 6,5 mln, jednak spadła do 2,2 mln w 2022 r.<sup>10</sup>. Ta zmiana stanowi przede wszystkim rezultat reform wprowadzonych przez rząd Margaret Thatcher, która podjęła działania zmierzające do ograniczenia roli instytucji państwowych i samorządowych w polityce mieszkaniowej. Głównym elementem tej strategii był program *Right to buy* (Prawo do wykupu)<sup>11</sup> uruchomiony w 1980 r. na podstawie ustawy o mieszkalnictwie<sup>12</sup>. Program przewidywał możliwość nabycia przez najemcę zajmowanego lokalu społecznego na preferencyjnych warunkach – cena była uzależniona od rodzaju i lokalizacji nieruchomości oraz długości trwania najmu. Inny program, *Large Scale Voluntary Transfers* (Program dobrowolnego przeniesienia własności) umożliwiał przenoszenie własności całych budynków lub wspólnot mieszkaniowych z władz samorządowych na niezależne stowarzyszenia mieszkaniowe (*housing associations*).

<sup>10</sup> Lynsey Hanley, *From Thatcher to Johnson: how right to buy has fuelled a 40-year housing crisis*, „The Guardian”, 2022, <https://www.theguardian.com/society/2022/jun/29/how-right-to-buy-ruined-british-housing>. [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 25 VI 2025 r.].

<sup>11</sup> *Right to buy: Past, present and future*, House of Lords Library, <https://lordslibrary.parliament.uk/right-to-buy-past-present-and-future/>.

<sup>12</sup> *Housing Act 1980*, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/51>.

Ocena dziedzictwa polityki mieszkaniowej prowadzonej przez rząd Margaret Thatcher (obejmującej oprócz prywatyzacji społecznych lokali mieszkalnych także m.in. ograniczenie skali budownictwa społecznego i deregulację wysokości czynszów) pozostaje przedmiotem sporów – z jednej strony doprowadziła do wzrostu majątku gospodarstw domowych, które skorzystały z możliwości wykupu, lecz z drugiej strony nastąpiło zmniejszenie podaży mieszkań dostępnych dla osób o niskich dochodach, wzrost cen najmu i pogłębienie nierówności społecznych<sup>13</sup>.

Program wykupu mieszkań społecznych *Right to buy* wciąż funkcjonuje. Dokonać wykupu mogą najemcy, który zamieszkują dany lokal mieszkalny co najmniej od trzech lat. Wysokość przysługującej bonifikaty zależy od rodzaju nieruchomości, lokalizacji nieruchomości i długości trwania najmu. Co do zasady, w przypadku lokali mieszkalnych zniżka wynosi 35% dla najemców, którzy zamieszkiwali w lokalu od trzech do pięciu lat; za każdy kolejny rok trwania najmu zniżka zwiększa się o 1%, a maksymalna wysokość zniżki wynosi 70%<sup>14</sup>.

By łagodzić skutki kryzysu mieszkaniowego<sup>15</sup>, niektóre gminy przeznaczają środki finansowe na zakup lokali mieszkalnych, które są następnie włączane do zasobu mieszkań społecznych. Przykładowo w 2022 r. władze Londynu przeznaczyły 152 mln funtów na zakup 1 577 lokali mieszkalnych<sup>16</sup>. (Należy zaznaczyć, że jest to rozwiązanie odmienne od zaproponowanego w projektowanej ustawie: nie przewiduje się nabywania lokali jedynie od osób starszych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; nie przewiduje się rozwiązania o charakterze „odwróconej hipoteki”, a więc możliwości dalszego zamieszkiwania w lokalu przez dotychczasowego właściciela na podstawie umowy najmu).

## V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1. Celem nowelizacji u.g.n. jest – jak to ujęto w DSR – „zniesienie możliwości ustanowienia przez wojewodę, sejmik, radę powiatu lub radę gminy bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, poprzez uchylenie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy [...] o gospodarce nieruchomościami [...] oraz przepisów w tej ustawie, które odwołują się do tego przepisu”. Należy zauważyć, że konsekwencje normatywne ewentualnego wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań wykraczają poza założony cel nowelizacji tej ustawy.

Skutkiem prawnym uchylenia pkt 1 w ust. 2a art. 68 i całego ust. 2b w art. 68 u.g.n. będzie bowiem usunięcie z zakresu normowania ustawy przypadku zbycia nieruchomości – nabytej uprzednio z bonifikatą – na rzecz osoby bliskiej. Skutek ten

<sup>13</sup> *The right to buy public housing in Britain: a welfare analysis*, Institute for Fiscal Studies, [https://ifs.org.uk/sites/default/files/output\\_url\\_files/BN162.pdf](https://ifs.org.uk/sites/default/files/output_url_files/BN162.pdf);

*The right to buy: the housing crisis that Thatcher built*, The Guardian, <https://www.theguardian.com/society/2015/aug/26/right-to-buy-margaret-thatcher-david-cameron-housing-crisis>.

<sup>14</sup> *Right to Buy: buying your council home*, <https://www.gov.uk/right-to-buy-buying-your-council-home/discounts>.

<sup>15</sup> *English Housing Survey 2023 to 2024: Experiences of the 'housing crisis'*, Ministry of Housing, Communities & Local Government, <https://www.gov.uk/government/statistics/english-housing-survey-2023-to-2024-experiences-of-the-housing-crisis/english-housing-survey-2023-to-2024-experiences-of-the-housing-crisis>.

<sup>16</sup> *Mayor's Right to Buy-back sees 1,500 homes return to council ownership*, <https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/mayor-hails-success-of-right-to-buy-back>.

dotknę w szczególności podmioty wskazane w art. 68 ust. 1 pkt 4 u.g.n., a to – jak wynika z przedłożonego projektu – nie jest celem Wnioskodawców. W tym zakresie projektowana nowelizacja u.g.n. wykazuje brak spójności z deklarowanymi celami nowelizacji.

Odnosząc się do postulowanej nowelizacji przepisów u.o.p.l., należy stwierdzić, że zmiana ta budzi szereg wątpliwości (zob. niżej). Jak wynika z treści DSR, celem Wnioskodawców jest „Stworzenie seniorkom i seniorom otrzymującym niskie świadczenia emerytalne bądź rentowe, a posiadającym mieszkanie własnościowe bezpiecznej przestrzeni finansowej w jesieni życia”. Tymczasem proponowana nowelizacja u.o.p.l. jest nie do końca spójna z powyższym celem.

Po pierwsze, postulowana zmiana zakłada wprowadzenie do u.o.p.l. definicji osoby starszej poprzez odesłanie do znaczenia tego pojęcia występującego na gruncie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych<sup>17</sup>. Zgodnie z art. 4 pkt 1 tej ostatniej ustawy, osobą starszą jest „osoba, która kończyła 60. rok życia”. Natomiast w myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych<sup>18</sup>, „Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 46, 47, 50, 50a, 50e i 184, a także art. 88a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986)”. A zatem, wbrew deklaracjom Wnioskodawców, skutkami projektowanej nowelizacji byłiby objęci nie tylko emeryci i renciści, ale również osoby (mężczyźni) ciągle aktywne zawodowo. Co więcej, brak jest w polskim systemie prawnym przepisów, które nakazywałyby pobieranie świadczeń emerytalnych bądź rentowych po osiągnięciu określonego wieku, a tym samym obligowałyby do uzyskiwania statusu emeryta bądź rencisty, co dodatkowo unaocznia brak spójności pomiędzy celem projektu a treścią proponowanych przepisów.

Po drugie, postulowana nowelizacja u.o.p.l. nie wprowadza żadnego kryterium dochodowego dla osób, które byłyby zainteresowane zbyciem swojego lokalu mieszkalnego do mieszkaniowego zasobu gminy. Tymczasem, jak wynika z DSR, beneficjentami tego rozwiązania miałyby być osoby uzyskujące niskie świadczenia emerytalne bądź rentowe.

Niezależnie od przedstawionych wyżej niespójności pomiędzy proponowaną nowelizacją u.o.p.l. a deklarowanym celem tej zmiany, art. 2 projektowanej ustawy cechuje się istotnymi lukami prawnymi. Luki te polegają na:

1) braku wskazania, czy osoba starsza musi być wyłącznym właścicielem lokalu mieszkalnego, czy też wystarczy, że będzie jego współwłaścicielem, a jeżeli tak, to w jakim przynajmniej udziale (Wnioskodawcy nie rozstrzygają również, czy przedmiotem zbycia może być lokal mieszkalny objęty wspólnością ustawową małżonków),

2) przy założeniu, że przedmiotem zbycia do mieszkaniowego zasobu gminy może być lokal stanowiący współwłasność, Wnioskodawcy nie rozstrzygają, czy granicę 60 lat musi osiągnąć przynajmniej jeden współwłaściciel, czy też wszyscy bądź jakaś określona ich część,

<sup>17</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1705, ze zm.

<sup>18</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 1631, ze zm.

3) braku wskazania, czy osobą zbywającą lokal do mieszkaniowego zasobu gminy może być właściciel (współwłaściciel) więcej niż jednego lokalu mieszkalnego,

4) braku objęcia regulacją sytuacji, gdy wraz z osobą zbywającą lokal mieszkalny zamieszkują w nim również inne osoby,

5) braku określenia kryteriów, którymi gmina miałaby kierować się przy wyborze lokalu do nabycia w sytuacji nadwyżki podaży takich mieszkań w stosunku do możliwości finansowych gminy,

6) braku uregulowania konsekwencji śmierci zbywcy lokalu przed otrzymaniem pełnej zapłaty za lokal (Wnioskodawcy przewidują w ramach nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, że zapłata ceny za lokal może zostać rozłożona nawet na 240 miesięcznych rat), a w szczególności nie jest doprecyzowane, czy roszczenie o zapłatę reszty ceny należy do spadku po zmarłym<sup>19</sup>.

Skutkiem prawnym ewentualnego wejścia w życie art. 2 projektowanej ustawy będzie powstanie na tyle istotnych niejasności prawnych, że proponowana nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego może budzić poważne wątpliwości co do jej zgodności z Konstytucją<sup>20</sup>, biorąc zwłaszcza pod uwagę zasadę demokratycznego państwa prawnego ujętą w art. 2 Konstytucji (przepis ten stanowi: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”). Jak podkreśla się w doktrynie prawa konstytucyjnego w odniesieniu do zasady państwa prawnego, zasada ta wymaga, by regulacje normatywne w systemie prawa były „formułowane w sposób zrozumiały i jednoznaczny, aby panowała jasność co do zakresu wszelkich uprawnień i zobowiązań (zasada określoności prawa)”<sup>21</sup>. Wymogu tego nie spełnia art. 2 projektowanej ustawy.

Odnosząc się do propozycji nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych należy zwrócić uwagę na fakt, że zasady zapłaty ceny nabywanego lokalu powinny być przede wszystkim uregulowane w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a nie jedynie w proponowanym ust. 3a artykułu 3 ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Ten ostatni przepis powinien raczej zawierać odwołanie do zasad wskazanych w u.o.p.l. Co więcej, wskazanie w tym przepisie, że „zapłata ceny następuje w nie więcej niż 240 ratach miesięcznych” jest zbyt ogólne, skoro – jak deklarują Wnioskodawcy w uzasadnieniu do projektu – zapłata ceny może nastąpić również jednorazowo, a więc z pominięciem systemu ratalnego. Skutkiem prawnym wejście w życie ust. 3a art. 3 w proponowanym brzmieniu będzie niejasność, czy w przypadku zapłaty jednorazowej gmina będzie mogła uzyskać wsparcie. Natomiast w proponowanym

<sup>19</sup> W świetle brzmienia art. 922 § 2 („Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.”) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061, ze zm.) wydaje się, iż takie roszczenie wchodziłoby do spadku, ale dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości należałoby to jednoznacznie uregulować w przepisach.

<sup>20</sup> Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, ze zm.

<sup>21</sup> P. Sarniecki [w:] *Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej*, red. P. Sarniecki, Warszawa 2014, s. 75.

ust. 1aa w art. 18 ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych sformułowanie „rozliczenie sprzedaży lokalu” jest mylące, bowiem w istocie chodzi o rozliczenie kosztów nabycia lokalu przez beneficjenta, tj. gminę.

Proponowany termin wejścia w życie ustawy, określony w art. 5 projektu, nie budzi zastrzeżeń. W szczególności Wnioskodawcy przewidzieli odpowiednio długi termin *vacatio legis* w odniesieniu do art. 1 projektu, regulującego zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zastrzeżenia budzi natomiast przepis przejściowy, tj. art. 4 projektu, który stanowi, że „Do nieruchomości nabytych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy art. 68 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym”. Przepis ten nie uwzględnia bowiem przypadku, w którym nieruchomość nie została jeszcze wprawdzie nabyta z bonifikatą, ale odpowiednia procedura dotycząca jej nabycia została już wszczęta. Kwestię tę należałoby również uregulować w przepisie przejściowym i to w sposób uwzględniający okoliczność, że zgodnie z zasadą demokratycznego państwa prawnego „ochrona dotyczy nie tylko praw, które zostały już ostatecznie nabyte (np. na podstawie orzeczenia sądowego czy decyzji administracyjnej), lecz także tzw. ekspektatyw nabycia praw, tzn. sytuacji, gdy przepisy prawa wyraźnie przewidują, że po spełnieniu określonych warunków dojdzie do nabycia określonego prawa”<sup>22</sup>.

Wejście w życie projektowanych rozwiązań prawnych będzie skutkowało koniecznością uregulowania szeregu szczegółowych kwestii przepisami samorządowymi, które powinny doprecyzować w szczególności procedurę nabywania lokali od osób starszych.

Uczestnicy konsultacji społecznych w zdecydowanej większości negatywnie ocenili projekt. Odnosząc się do podniesionej przez nich argumentacji prawnej należy zaznaczyć, że dość często zgłaszany zarzut dotyczył naruszenia przez przepisy projektu art. 2 i art. 32 Konstytucji<sup>23</sup>. W jednej z ankiet podniesiono zarzut naruszenia, poza wspomnianymi wyżej przepisami konstytucyjnymi, również art. 75 Konstytucji<sup>24</sup>, który stanowi: „1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. 2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa”. Biorąc pod uwagę, iż projektowana ustawa zakłada, jak wskazują Wnioskodawcy w jej uzasadnieniu, odebranie przysługującego dotychczas radom gmin prawa do przyznawania bonifikat przy zbywaniu lokali, można mieć wątpliwość, czy faktycznie regulacja ta w pełni harmonizuje z powyższym przepisem konstytucyjnym.

W odniesieniu do sposobu naruszenia art. 2 i art. 32 Konstytucji przez projekt, jeden z uczestników konsultacji społecznych wskazał m.in. na kwestię dotyczącą planowanej rezygnacji z możliwości stosowania bonifikaty przy wykupie mieszkań<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> L. Garlicki, *Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu*, Warszawa 2022, s. 79.

<sup>23</sup> ID ankiet: 35363, 35371, 35384, 35364.

<sup>24</sup> ID ankiety: 35360.

<sup>25</sup> Uczestnik konsultacji tak uargumentował swój zarzut: „Moje uzasadnienie dokonanych wyborów to po pierwsze: W myśl artykułów 2 i 32 konstytucji wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i należą nam się takie same warunki zapewnione przez Państwo Polskie, dlaczego zatem inni mogli wykupić lokale z bonifikatą, a teraz chce się pozbawić tego innych najemców, którzy często o możliwość takiego wykupu starają się już od lat, gdzie w tym czasie inne osoby mogły wykupić najmowane lokale z należną bonifikatą, często argumentacja braku zgody na wykup jedna podważała drugą, były to decyzje np. prezydentów miast bez żadnych unormowań i zasad. To ewidentnie wskazuje, że równość dla obywateli



Sformułowany przez niego zarzut, że „teraz chce się pozbyć tego innych najemców, którzy często o możliwość takiego wykupu starają się już od lat” stanowi potwierdzenie zgłoszonych wyżej zastrzeżeń w kwestii brzmienia projektowanego przepisu przejściowego (art. 4 projektu). Odnośnie do naruszenia przez projekt art. 32 Konstytucji należy zauważyć, że argument ten nie jest bezpodstawny, skoro Wnioskodawcy jako jedyne kryterium podmiotowe, umożliwiające dokonanie zbycia lokalu na rzecz gminy wskazują ukończenie przez zbywcę sześćdziesiątego roku życia. Tymczasem doktryna prawa konstytucyjnego wskazuje: „Zdaniem TK [Trybunału Konstytucyjnego – dopisek mój, P.M.W.] konstytucyjna zasada równości polega na tym, że wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, mają być traktowane równo. A więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących. Ustalenie cechy relewantnej zależy przede wszystkim od charakteru stosunków prawnych, które mają być poddane regulacji. Przykładowo, określając reguły przyznawania studentom stypendiów, za cechą relewantną można przyjąć wyniki w nauce. [...]. Dobór odpowiedniej cechy (cech) relewantnej jest warunkiem koniecznym prawidłowego stosowania zasady równości. Równość oznacza także akceptację różnego traktowania różnych adresatów, bo równe traktowanie przez prawo tych samych podmiotów pod pewnymi względami oznacza z reguły różne traktowanie tych samych podmiotów pod innymi względami. Zróżnicowanie obywateli musi być usprawiedliwione (orz. TK z 9.3.1988 r., U 7/87, OTK 1988, Nr 1, poz. 1)”<sup>26</sup>. Przenosząc powyższy wywód na rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie można mieć istotne zastrzeżenia, czy przyjęcie, jako cechy relewantnej umożliwiającej zbycie nieruchomości na rzecz gminy, jedynie formalnego kryterium stosunkowo niewysokiej granicy wieku, spełnia wymogi równego traktowania podmiotów.

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej<sup>27</sup>. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu<sup>28</sup>.

2. Projektowana ustawa dotyczy materii stanowiących przedmiot orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Trybunał) – zob. postanowienia komitetu trzech sędziów w sprawach: *Falkowska p. Polsce*, 70286/12, z 25.05.2021 oraz *Bugaj p. Polsce*, 45951/13 z 28.03.2023. W sprawach tych skarżący zarzucali, że obowiązek zwrotu bonifikaty przyznanej na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21

zagwarantowana w konstytucji RP została złamana, a co najmniej jest bardzo mocno wątpliwa” (ID ankiety: 35364).

<sup>26</sup> A. Kulig [w:] *Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej*, red. P. Sarnecki, op. cit., s. 157.

<sup>27</sup> *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (przedstawiciel wnioskodawców: posłanka Anna Maria Żukowska)*, opinia BEOS z 26 V 2025 r., BEOS-WPEiM-898/25.

<sup>28</sup> *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (przedstawiciel wnioskodawców: posłanka Anna Maria Żukowska) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 26 V 2025 r., BEOS-WPEiM-899/25.



sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami jest niezgodny z art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). Trybunał uznał wymienione skargi za oczywiście bezzasadne. Trybunał wyraził przy tym m.in. następujący pogląd:

„Uznając za naturalne, że margines swobody ustawodawcy przy wdrażaniu polityki społecznej i gospodarczej powinien być szeroki, Trybunał wielokrotnie oświadczał, że będzie szanował osąd ustawodawcy co do tego, co leży w interesie „publicznym” lub „ogólnym”, chyba że osąd ten jest ewidentnie pozbawiony uzasadnionych podstaw (zob. *Immobiliare Saffi przeciwko Włochom* [GC], nr 22774/93, § 49, ETPC 1999-V oraz, *mutatis mutandis*, *Broniowski przeciwko Polsce* [GC], nr 31443/96, § 149, ETPC 2004-V)” (postanowienie *Falkowska p. Polsce*, 70286/12, z 25.05.2021, par. 36; podobnie postanowienie *Bugaj p. Polsce* 45951/13 z 28.03.2023, par. 23).

Projekt ustawy wprowadza pewne zmiany niekorzystne dla najemców lokali, w szczególności likwidując możliwość nabycia poniżej wartości rynkowej przez obecnego najemcę lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub stanowiącego własność powiatu, województwa lub Skarbu Państwa. W świetle przepisów ustawy oraz orzecznictwa sądów administracyjnych nabycie lokalu z bonifikatą zależy od uznania organów gminy, powiatu województwa albo wojewody i nie stanowi przedmiotu prawa podmiotowego. Nie można jednak wykluczyć, że niektóre rady lub sejmiki podjęły w tym zakresie uchwały albo wojewodowie wydali zarządzenia, z których można by próbować wyprowadzić prawa podmiotowe najemców lub przynajmniej prawnie chronione ekspektatywy. Jednakże nawet gdyby takie przypadki miałyby miejsce, należy uznać, że ingerencja w prawa podmiotowe majątkowe, wynikająca z uchwalenia przepisów zawartych w projekcie, mieściłaby się w granicach swobody regulacyjnej wyznaczonej przez EKPC.

W konsekwencji należy stwierdzić, że opiniowany projekt nie narusza EKPC.

## VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które wpływa projekt:

1. Jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST), w tym przede wszystkim 2 477 gminy, ale też 314 powiaty i 66 miast na prawach powiatu<sup>29</sup> jako podmioty zobowiązane do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty lokalnej, realizujące lokalną politykę mieszkaniową, w szczególności w zakresie tworzenia samorządowego zasobu mieszkaniowego, jego dystrybucji oraz eksploatacji. Do ich zadań własnych należy zapewnienie najbardziej potrzebującym (osobom o najniższych dochodach, osobom w trudnej sytuacji) lokali socjalnych, zastępczych, komunalnych.
2. Członkowie wspólnoty lokalnej, a w szczególności następujące grupy:
  - Najemcy lokali komunalnych zainteresowani ich wykupem oraz ich rodziny – wykup lokalu wiąże się bowiem z możliwościami dziedziczenia i kumulacji rodzinnych zasobów; liczba osób zainteresowanych tego typu procedurą

<sup>29</sup> Podział administracyjny Polski, Główny Urząd Statystyczny, <https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski>.

zależy w znacznym stopniu od interpretacji prawnych ze wszystkimi wątpliwościami podniesionymi w punkcie V.

- Starsi (powyżej 60 roku życia) właściciele lokali mieszkalnych, będący w trudnej sytuacji materialnej i nieposiadający rodzinnego wsparcia. W DSR oparto się na ogólnej liczbie osób powyżej 60 roku życia, jednak liczba adresatów regulacji byłaby zapewne mniejsza (być może zależna od oferty JST). Skalę problemów seniorów z utrzymaniem mieszkania może po części pokazać liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych (np. w 2021 r. wypłacono ok. 2,5 mln dodatków mieszkaniowych) lub liczba dłużników zalegających z czynszem<sup>30</sup>.
- Osoby oczekujące na mieszkania komunalnie i socjalne – w 2023 r. według GUS na najem zasobów gminnych (z wyłączeniem lokali zamiennych i pomieszczeń tymczasowych) oczekiwało 123,8 tys. gospodarstw domowych. Dodajmy, że na najem socjalny lokali oczekiwało 67,4 tys. gospodarstw domowych, w tym ponad 38 tys. gospodarstw w ramach wyroków eksmisyjnych<sup>31</sup>. Szacuje się, że tzw. luka czynszowa w Polsce obejmuje od 35% do nawet 40% społeczeństwa<sup>32</sup>. Badania opinii społecznej także pokazują, że problem niezaspokojenia potrzeb dotyczących przestrzeni mieszkalnej odczuwa ok. jedna trzecia respondentów<sup>33</sup>. Projekt jednak w minimalnym stopniu zwiększy pulę lokali.
- 3. Wspólnoty mieszkaniowe zarządzające nieruchomościami<sup>34</sup>, w których są zarówno mieszkania własnościowe, jak i komunalne, co oznacza, że samorząd jako właściciel bierze udział w zarządzaniu, przy czym jego rola w praktyce zależy od wielkości udziałów. Prywatyzacja większości mieszkań w budynku zmniejsza znaczenie głosu przedstawiciela samorządu m.in. w określeniu funduszu remontowego i innych wydatków. Zmiany własnościowe mogą modyfikować zarządzanie wspólnotami<sup>35</sup>.
- 4. Podmioty gospodarcze, a w szczególności:
  - podmioty realizujące usługi finansowe (banki, fundusze hipoteczne)<sup>36</sup> – gdyby samorządy wykorzystywały nowe możliwości mogłoby to stanowić to dla nich konkurencję,

<sup>30</sup> M. Nyka, *Zadłużenie czynszowe to problem, który da się rozwiązać. Miasta dają różne możliwości, ale dłużnicy nie chcą z nich korzystać*, <https://bezprawnik.pl/zadluzenie-czynszowe-w-polsce/>.

<sup>31</sup> *Gospodarka mieszkaniowa w 2023 r.*, Główny Urząd Statystyczny, 03.09.2024 r., <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/gospodarka-mieszkaniowa-w-2023-roku.14,7.html>.

<sup>32</sup> „Tzw. luka czynszowa to odsetek gospodarstw domowych, które mają dochody zbyt niskie, aby kupić lub wynająć odpowiednie dla siebie mieszkanie po cenie rynkowej, a równocześnie zbyt wysokie, aby uzyskać mieszkanie dotowane przez państwo” – Informację tę podał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii na posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw rozwoju gospodarczego /nr 3/ 21 marca 2024 r., <https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/biuletyn.xsp?documentId=6D7C1C7F21881D66C1258AFC00370C8B>.

<sup>33</sup> *Sytuacja mieszkaniowa Polaków. Komunikat z badań*, CBOS, sierpień 2022 r.

<sup>34</sup> Na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

<sup>35</sup> [https://www.coig.com.pl/wykaz\\_lista\\_baza-wspolnoty-mieszkaniowe.php](https://www.coig.com.pl/wykaz_lista_baza-wspolnoty-mieszkaniowe.php).

<sup>36</sup> Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 573).

- kancelarie notarialne sporządzające umowy dożywocia na mocy Kodeksu Cywilnego<sup>37</sup>,
  - podmioty prowadzące wyceny nieruchomości określające wartość rynkową nieruchomości,
  - podmioty prowadzące poradnictwo prawne w zakresie możliwości zmiany statusu mieszkań (w praktyce są to agencje nieruchomości, wyspecjalizowane w prawie mieszkaniowym kancelarie prawne). Rynek takich usług oferuje analizy różnych przykładów problemów<sup>38</sup> dotyczących m.in. wykupu mieszkań komunalnych<sup>39</sup>, możliwości wypowiedzenia przez gminę najmu<sup>40</sup>, konsekwencji zameldowania w mieszkaniu komunalnym dla jego prawa do najmu<sup>41</sup>. Oferta doradcza pokazuje, że chodzi o wykorzystywanie wszelkich możliwości luk i kruczków prawnych w tej kwestii.
5. Bank Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje Fundusz Dopłat, który miałby być źródłem środków na pokrycie kosztów wykupu mieszkań własnościowych od seniorów.

#### B) Wpływ na społeczeństwo

W świetle uzasadnienia projektu i DSR, społeczne cele regulacji wiążą się z ochroną i zwiększeniem gminnych zasobów mieszkaniowych, które mają służyć zaspokajaniu potrzeb osób w trudnej sytuacji materialnej i przeciwdziałaniu nadużyciom. W założeniu ma to być osiągnięte poprzez:

- zatrzymanie uszczuplania tych zasobów w ramach wykupu przez najemców z bonifikatą;
- wprowadzenie możliwości pozyskiwania przez samorządy lokali w ramach wykupu od dysponujących lokalami własnościowymi osób starszych, co jednocześnie ma stanowić dla nich ochronę przed wyłudzeniami.

Dodajmy, że określenie tego co jest, a co nie jest społecznie odbierane jako „nadużycie” (czy nawet „patologia”) nie jest jednoznaczne. Podobnie jak społeczny odbiór statusu mieszkań komunalnych, co do których umowa jest podpisywana po sprawdzeniu określonych wymogów (choć ze względu na długą kolejkę jest to decyzja także do pewnego stopnia arbitralna), natomiast umowa ta jest bezterminowa i często obowiązuje długo po tym, gdy początkowe warunki nie są już przez lokatora-najemcę spełniane.

<sup>37</sup> Petycja w sprawie zmiany przepisów w zakresie umowy o dożywocie - Ministerstwo Sprawiedliwości, <https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/petycja-w-sprawie-zmiany-przepisow-w-zakresie-umowy-o-dozywocia>.

<sup>38</sup> M. Cieszyńska, *Mieszkanie komunalne a zakup własnościowego: co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji. Kupując mieszkanie nie zawsze tracimy prawo do lokalu komunalnego*, 23.03.2025 r., <https://www.prawo-mieszkaniowe.info/kupujac-mieszkanie-nie-zawsze-tracimy-prawo-do-lokalu-komunalnego.50.p.html>.

<sup>39</sup> J. Polanowski, *Jak dokonać zamiany mieszkania komunalnego na spółdzielcze?*, <https://www.prawo-mieszkaniowe.info/jak-dokonac-zamiany-mieszkania-komunalnego-na-spoldzielcze.471.p.html>; *Jak wykupić mieszkanie komunalne, Jak przeprowadzić wykup mieszkania? komunalnego? Wyjaśniamy*; <https://prawnik.warszawa.pl/mieszkania-komunalne/>.

<sup>40</sup> *Eksmisja z mieszkania komunalnego - Kinga Gawor - Kancelaria Prawna; Eksmisja z lokalu komunalnego i socjalnego – co robić? Powody i skutki - Kancelaria Śledcza*.

<sup>41</sup> Ł. Poczyński, *Zameldowanie w mieszkaniu komunalnym a prawo do najmu*.

Pierwsza z proponowanych regulacji niosłaby bezpośrednie pozytywne skutki społeczne dla pewnych grup obywateli, ale także powodowałaby pewne kontrowersje (znalazło to wyraz w konsultacjach społecznych projektu). W Polsce w dobie transformacji ustrojowej zmierzano do urynkwienia gospodarki mieszkaniowej – dokonały się zmiany struktury inwestorskiej budownictwa mieszkaniowego i rodzaju zabudowy mieszkaniowej. Dynamicznie rozwijało się budownictwo mieszkaniowe prowadzone przez deweloperów, przy jednoczesnym spadku znaczenia budownictwa spółdzielczego. Gminny zasób mieszkaniowy zaczął się kurczyć<sup>42</sup>. Na tle innych procesów prywatyzacyjnych prywatyzacja mieszkań miała charakter najbardziej egalitarny, dotyczyła szerokich grup obywateli uzyskujących własność za niekiedy symboliczne opłaty. Jednocześnie przyjęty został model tzw. prywatyzacji rozproszonej, inicjowanej przez najemców, a nie prywatyzacji selektywnej, czyli prywatyzacji w wytypowanych przez gminę budynkach<sup>43</sup>. Od kilkunastu lat polityka samorządów się zmieniła – tytułem przykładu – są zarówno JST, które wstrzymały sprzedaż z bonifikatą (czy nawet sprzedaż w ogóle, chociaż w przeszłości intensywnie ją prowadziły) i dla nich regulacja jest bez znaczenia, ale są też takie, które obecnie dążą do wyzbycia się starych zasobów, a więc nowelizacja zmusi je do zmiany polityki (np. Koszalin, Wrocław, Świebodzin<sup>44</sup>).

Samorządy mają, co do zasady, dużą autonomię w kształtowaniu polityki mieszkaniowej, w założeniu po to, by uwzględniać lokalne uwarunkowania i specyfikę. Przyjmuje się, że to co działa w dużym mieście, może być niefunkcjonalne w małej miejscowości<sup>45</sup>. Uznaje się, że kluczowe różnice w wyznaczaniu celów i doborze instrumentów występują pomiędzy średnimi i dużymi miastami oraz metropoliami a małymi miastami i obszarami wiejskim<sup>46</sup>. W tym kontekście rozwiązanie zawarte w projekcie można uznać za centralistyczne, ograniczające autonomię samorządów. Biorąc pod uwagę znaczne zróżnicowanie JST m.in. pod względem licznych lokalnych uwarunkowań: wielkości i jakości zasobów mieszkaniowych (stan techniczny budynków, dostęp do mediów)<sup>47</sup>, zasobów budżetowych, prowadzonej polityki mieszkaniowej, społeczno-ekonomicznych cech członków wspólnoty lokalnej, ich potrzeb i możliwości, sytuacji demograficznej, można założyć, że oddziaływanie regulacji na JST będzie

<sup>42</sup> H. Zaniewska, *Monitoring mieszkaniowy jako przykład badań ciągłych nad mieszkalnictwem w Instytucie Rozwoju Miast*, Problemy Rozwoju Miast 9/3, 2012, [problemy rozwoju miast-r2012-t9-n3-s27-32.pdf](https://www.bip.uni.lodz.pl/fileadmin/user_upload/rozprawa_doktorska_mur_Artur_Parys.pdf).

<sup>43</sup> A. Parys, *Gospodarcza i społeczna rola lokalnej polityki mieszkaniowej. Ocena wybranych instrumentów wsparcia mieszkaniowego na podstawie badań komparatystycznych*. Praca doktorska Uniwersytet Łódzki, Łódź 2024, s. 85, [https://www.bip.uni.lodz.pl/fileadmin/user\\_upload/rozprawa\\_doktorska\\_mur\\_Artur\\_Parys.pdf](https://www.bip.uni.lodz.pl/fileadmin/user_upload/rozprawa_doktorska_mur_Artur_Parys.pdf).

<sup>44</sup> Ważne zmiany przy wykupie komunalnych mieszkań. Bonifikaty wyniosą do 55 proc. ceny.

<sup>45</sup> *Mieszkanie Komunalne 2025: Jakie Dochody Musisz Mieć, Aby Je Otrzymać?*, 21.03.2025, *Mieszkanie Komunalne 2025 Jakie Dochody Musisz Mieć. Aby Je Otrzymać?*.

<sup>46</sup> P. Lis, *Polityka mieszkaniowa dla Polski Dlaczego potrzeba więcej mieszkań na wynajem i czy powinno je budować państwo?* 2019 s. 2, <https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/Interaktywne%20mieszkaniowa.pdf>.

<sup>47</sup> Zob. J. Kornitowicz, B. Uchman, *Aspekty społeczne, ekonomiczne, techniczne gospodarki komunalnymi zasobami mieszkaniowymi*, Problemy Rozwoju Miast 8/1-2, BazEkon - Kornitowicz Jan, Uchman Beata. *Aspekty społeczne, ekonomiczne, techniczne komunalnych zasobów mieszkaniowych. Udział, a także stan techniczny lokali komunalnych zależał od uwarunkowań historycznych i był silnie zróżnicowany*.

w praktyce silnie zróżnicowane. Skutki te będą zależeć od tego, na ile idee regulacji są spójne z aktualną polityką JST. Regulacje mogą być bez praktycznego znaczenia lub wymuszać/umożliwiać zmiany<sup>48</sup>.

Wnioskodawcy proponują o wiele bardziej „restrykcyjne” rozwiązania niż projekt rządowy<sup>49</sup>, w którym zakaz sprzedaży z bonifikatą dotyczy nowych lokali mieszkalnych sfinansowanych ze środków Funduszu Dopłat. Wnioskodawcy proponują natomiast przepisy o bonifikacie także dla wieloletnich najemców, a ceny wykupu „poniżej ceny rynkowej” traktują w kategoriach „naruszenie poczucia sprawiedliwości społecznej” (co, szczególnie na kanwie konkretnych przypadków i okoliczności może być przedmiotem sporu).

Druga z proponowanych przez Wnioskodawców regulacji może być natomiast wykorzystywana w ograniczonym zakresie lub w ogóle. Wnioskodawcy ideę opcjonalnej „samorządowej odwróconej hipoteki” traktują jako antidotum na sygnalizowane „patologie”, których skali i natury jednak szczegółowo nie przedstawiono. Nie dokonano także analizy funkcjonowania już istniejących instytucji prawnych o podobnej naturze i dylematów związanych z ich funkcjonowaniem. Prognozy dla rynku tego rodzaju usług wskazują na potencjał jego rozwoju. Pojawiają się jednak także doniesienia o problemach<sup>50</sup>. Na przykład Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (do której należą fundusze hipoteczne) wskazuje w swojej opinii, że „brak odpowiednich regulacji oraz trudna sytuacja finansowa seniorów skutkuje powstawaniem szarej strefy i wzrostem liczby nienadzorowanych podmiotów. Stworzenie warunków do rozwoju rynku hipoteki odwróconej, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i najwyższych standardów etycznych, powinno być działaniem, którego nie można pominąć, planując politykę senioralną w Polsce”<sup>51</sup>. Nie powinno się jednak bagatelizować złożoności tego przedsięwzięcia i towarzyszących mu trudności. Dodajmy, że pojawiają się wątpliwości i pytania, czy instrumenty prawne przewidziane w obecnie obowiązujących przepisach kodeksu cywilnego dostatecznie chronią prawa dożywotnika. Ministerstwo Sprawiedliwości w 2023 r. uznało, że instrumenty te są wystarczające, ale nie uchyla to jednak wszystkich pytań, szczególnie jeśli formuła ta będzie szerzej stosowana<sup>52</sup>.

W związku z powyższym nie można wykluczyć, że projekt wprowadziłby *de facto* martwą lub wykorzystywaną incydentalnie instytucję.

<sup>48</sup> Np. niedawno ogłoszono, że Świebodziczanie będą mogli wykupić mieszkanie komunalne za 1% jego wartości – <https://www.walbrzych24.com/artykul/47339/swiebodzice-mieszkanie-w-cenie-iodowki-lub-termomixa>.

<sup>49</sup> Projekt w RCL UA7 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 marca 2025 r. (w dniu oddania opinii nie przesłany do Sejmu), <https://legislacja.gov.pl/projekt/12383852>.

<sup>50</sup> M. Kuchciak, *Hipoteka odwrócona: eksperci prognozują gigantyczny wzrost rynku na tę usługę w Polsce. Na razie rządzi w niej szara strefa. Będą kłopoty?*, 9 VI 2024, <https://subiektywnieofinansach.pl/szara-stefa-w-hipoteka-odwrocona/>.

<sup>51</sup> *Raport o rynku odwróconej hipoteki w Polsce Wyzwania, zagrożenia, potencjał rynku*, Warszawa, październik 2018 r., <https://fhdom.pl/wp-content/uploads/2018/10/Raport-o-hipotece-odwr%C3%B3conej-w-Polsce-KPF-i-FH-DOM-pa%C5%BCdziernik-2018.pdf>.

<sup>52</sup> Interpelacja nr 42923 do ministra sprawiedliwości w sprawie ochrony osób zawierających umowę o dożywocie, 19-07-2023, Odpowiedź z dnia 10 października 2023 r., <https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CU3HC6>.

### C) Konsultacje społeczne

W ramach konsultacji społecznych projektu przesłano 53 ankiety. Pokazują one zróżnicowane podejście do projektowanych rozwiązań i potwierdzają, że problematyka polityki mieszkaniowej może być przedmiotem sporu i emocji. Osoby biorące udział w konsultacjach w większości odnosiły się do kwestii bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych najemcom. Poparcie dla rozwiązań zawartych w projekcie wiąże się głównie z aprobatą dla zachowania wspólnego mienia<sup>53</sup>. Wśród wypowiedzi krytycznych znalazły się bardzo rozbudowane wypowiedzi, formułujące zarzuty dotyczące niekonstytucyjności projektu, w szczególności naruszenia art. 2 i art. 32 oraz niezgodności z zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej<sup>54</sup>. Ich autorzy wprowadzają wyraźne rozróżnienie na najemców, którzy od lat (niekiedy kilkunastu) oczekują na wykup, także w budynkach zasiedlanych w czasach PRL, w których większość lokali była wykupiona z bonifikatami, oraz na relatywnie nowe mieszkania kwaterunkowe, w tym szczególnie te, które były zbudowane ze wsparciem środków z Funduszu Dopląt – „Zakaz sprzedaży powinien dotyczyć nowo wybudowanych mieszkań oraz najemców, którzy występują w stosunek najmu na jasno określonych zasadach”<sup>55</sup>. Zarzuty dotyczą w szczególności naruszania praw wieloletnich najemców: „Projekt ustawy w proponowanym kształcie oznacza dramatyczne skutki społeczne – pozbawia dziesiątki tysięcy wieloletnich lokatorów mieszkań komunalnych prawa do wykupu, na które czekali nieraz od dekad. Likwiduje bonifikaty bez żadnych przepisów przejściowych, ignorując obowiązujące lokalnie uchwały i złożone wnioski. To ustawa, która łamie zasadę równości wobec prawa i zaufania obywatela do państwa. Zamiast rozwiązywać problem, wypycha ludzi z mieszkań i podważa sens dotychczasowej polityki mieszkaniowej wielu miast”<sup>56</sup>.

W toku konsultacji przejawia się wątek potrzeby transparentności i stabilności zasad. Ramy prawne mieszkalnictwa są często niejasne. Kwestia klarowności zasad była także podjęta w odniesieniu do sytuacji osób, które skorzystały z formuły TBS i są zaskoczone rozwojem sytuacji<sup>57</sup>.

Jeśli chodzi o możliwość zastosowania przez gminy swego rodzaju formuły odwróconej hipoteki, krytycy rozwiązania podkreślają, że nie widzą w nim mechanizmów realnie chroniących osoby starsze: „Projekt ma chronić seniorów przed wyłudzeniami mieszkań, natomiast po wprowadzeniu zmian problem oszustw może się nasilić, gdyż seniorzy zamiast utraty mieszkania mogą stracić pieniądze które uzyskali w ramach jego sprzedaży. Oszustwa dotyczące gotówki są zdecydowanie łatwiejsze do przeprowadzenia, gdyż w przeciwieństwie do przekazania mieszkania nie wymagają udziału m.in. notariusza, a wystarczy jedynie, że senior wypłaci pieniądze z banku lub przekaże gotówkę, jeśli będzie ją trzymać w domu”<sup>58</sup>. Zwracano uwagę, że odwrócona hipoteka już istnieje i może budzić wątpliwości: „Kilka miesięcy temu za mieszkanie warte 600 tys., oferowano 100 tys. Czy o to rządowi chodzi, żeby niepełne rodziny i samotnych seniorów pozbawić

<sup>53</sup> ID ankiety: 33267; ID ankiety: 33191.

<sup>54</sup> ID ankiety: 35413; ID ankiety: 35360; ID ankiety: 35379.

<sup>55</sup> ID ankiety: 35363.

<sup>56</sup> ID ankiety: 35413.

<sup>57</sup> ID ankiety: 35367.

<sup>58</sup> ID ankiety: 32710.

sprawstwa i okradać na rzecz innych? Brak opieki nad tymi grupami społecznymi tylko zwiększa strach przed założeniem rodziny i rodzeniem dzieci. Ta Ustawa pogłębi problem (tak jak w przypadku renty wdowiej, odwracania się od dzieci bez alimentów), ta Ustawa wzbudzi w ludziach poczucie dalszej niesprawiedliwości”<sup>59</sup>. Warto nadmienić, że projekt może być także odczytywany – jak się zdaje niezgodnie z intencją Wnioskodawców – np. w sposób wiążący „samorządową odwróconą hipotekę” z opłatami za DPS, w którym umieszczana jest starsza osoba: „Uważam, że taka Uchwała zachęci do obniżania wartości mieszkań seniorów, co (...) nie poprawi ich sytuacji, nie zniweluje skutków obniżenia kosztów DPS. W konsekwencji (...) da pole do dalszej patologii i dyskryminacji seniorów”<sup>60</sup>.

## VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Przedłożony projekt ustawy nie wywoła skutków gospodarczych, które miałyby znaczenie w skali kraju.

Wprowadzenie zakazu sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą zamknie źródło podaży atrakcyjnych cenowo mieszkań sprzedawanych za ułamek ich rynkowej wartości. Jednak nie należy oczekiwać, że wpłynie to w zauważalnych sposób na zmiany wielkości popytu na mieszkania – nowe czy z rynku wtórnego. Część osób kupujących mieszkania komunalne z bonifikatą to ich mieszkańcy. W oczywisty sposób nie są to osoby, które miałyby zdolność zakupu mieszkania po cenach rynkowych. Z kolei dla osób/podmiotów, które kupowały mieszkania komunalne do remontu i dalszego wynajmu/sprzedaży, właśnie bonifikata stanowiła o atrakcyjności inwestycji. Zakup mieszkań do remontu i wynajmu/sprzedaży po cenach rynkowych jest inwestycją znacznie mniej rentowną. W efekcie, wprowadzenie zakazu sprzedaży z bonifikatą nie wpłynie zauważalnie na popyt na rynku wtórnym czy na rynku nowych mieszkań.

Również przyjęcie zmian w przepisach dotyczących możliwości odkupienia przez gminy mieszkań od osób starszych nie wywoła skutków gospodarczych. Zasadniczo już w chwili obecnej istniejące przepisy zapewniają możliwość odkupu mieszkania przez gminę. Przedłożony projekt zakłada wprowadzenie pewnych doprecyzowań i ulg (np. warunków korzystania z Funduszu Dopłat), które mają zwiększyć skalę odkupów mieszkań przez gminy. Jednak samo uprawnienie gmin do odkupu mieszkań nadal pozostanie fakultatywne. Warto jedynie nadmienić, że fakt odkupienia przez gminę mieszkania od osoby starszej nie będzie jedynym kosztem dla gminy – jako właściciel nabędzie ona także obowiązki związane z bieżącym utrzymaniem (w tym remontami) nowej substancji komunalnej. Jednak z punktu widzenia skutków gospodarczych, niezależnie czy odkupu mieszkania od osoby starszej dokona gmina, czy osoba/podmiot prywatny, pozostanie to neutralne dla rynku mieszkaniowego – popyt na usługi budowlano-remontowe pozostanie raczej na niezmienionym poziomie. Jednocześnie kwestia odkupu mieszkań dotyczy rynku wtórnego i nie ma związku z rynkiem nowych mieszkań.

Opinie zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych przedłożonego projektu w minimalnym stopniu odnosiły się do skutków gospodarczych. W jednym

<sup>59</sup> ID ankiety: 35419.

<sup>60</sup> Ibidem.



przypadku <sup>61</sup> zwrócono uwagę, że zakaz sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą negatywnie wpłynie na lokalny rynek usług budowlano-remontowych.

### VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

W ocenie Wnioskodawcy skutki finansowe projektu będą wiązały się z propozycją likwidacji możliwości udzielania bonifikaty na zakup lokalu, co powinno skutkować zwiększeniem dochodów gminy w przypadku sprzedaży lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także zwiększeniem dochodów powiatu w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością powiatu oraz zwiększeniem dochodów Skarbu Państwa w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego własnością Skarbu Państwa. Ponadto w opinii Wnioskodawcy projekt nie pociąga za sobą dodatkowego obciążenia finansowego budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego zważywszy, że zakup lokali mieszkalnych w celu powiększenia mieszkaniowego zasobu gminy już obecnie jest objęty dofinansowaniem z Funduszu Dopląt (bezzwrotny grant do 50% kosztów przedsięwzięcia), a projekt ustawy nie modyfikuje aktualnie obowiązującej wysokości wsparcia z Funduszu Dopląt. Wnioskodawcy wskazują także, że projekt ustawy nie obliгуje samorządów gminnych do zakupu mieszkań od osób powyżej 60. roku życia, ale jedynie uatrakcyjnia tę możliwość powiększenia mieszkaniowego zasobu gminy. Dodają przy tym, że mieszkania nabywane na rynku wtórnym są tańsze niż nowe budowane przez gminy, stąd wydatki budżetu państwa na zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych będą w istocie niższe.

Analiza projektu wskazuje, iż rozwiązania zaproponowane w nim przez Wnioskodawcę mogą w pewnym zakresie wpływać na finanse sektora finansów publicznych, w tym w szczególności na dochody i wydatki budżetowe gmin oraz miast na prawach powiatu. Jakkolwiek precyzyjne określenie wymiaru kwotowego tych skutków nie jest możliwe w pełni do ustalenia. Wynika to z następujących przyczyn.

Wpływ na politykę dochodową jednostek sektora finansów publicznych wiąże się z gospodarowaniem nieruchomościami, zwłaszcza z prywatyzacją mieszkań komunalnych. W tym miejscu należy przypomnieć, że zbywanie nieruchomości publicznych odbywa się w szczególności w oparciu o regulacje ustawy o gospodarce nieruchomościami, które dopuszczają odstępstwo w postaci możliwości udzielenia nabywcy nieruchomości bonifikaty od ustalonej ceny, przy tym dopuszczalność i przesłanki udzielania tej bonifikaty muszą wynikać z uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub z rozporządzenia wojewody (w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa). Analiza danych odnośnie do liczby mieszkań w zasobach komunalnych wskazuje, że w latach 1995-2022 zasób mieszkań komunalnych zmniejszył się o ponad połowę. Największy spadek liczby mieszkań komunalnych odnotowano pomiędzy 1995 a 2000 r. (zmniejszenie zasobu o ponad 20%) i pomiędzy 2005 a 2009 r. (17%). Wprawdzie w ostatnich latach dynamika tego spadku jest mniejsza, ale nadal postępuje, co w dużej mierze jest efektem podejmowanych przez gminy decyzji o wyodrębnianiu na własność lokali

<sup>61</sup> ID ankiety: 19125.

z gminnego zasobu mieszkaniowego na rzecz dotychczasowych najemców<sup>62</sup>. Jednocześnie z uwagi na mechanizm działania instrumentu bonifikaty – uszczupla zasób mieszkaniowy gminy, nie zapewniając jednocześnie środków na jego odtworzenie – część jednostek podejmuje decyzje o odstąpieniu od sprzedaży mieszkań komunalnych, choć niektóre jednostki pod presją opinii publicznej sprzedaż przywracają. Inne jednostki, aby sprostać zapotrzebowaniu na wynajem lokali komunalnych, wprowadzają z kolei ograniczenia co do zasobu podlegającego prywatyzacji, wyłączając ze sprzedaży np. nowo budowane mieszkania i mieszkania w remontowanych budynkach. Jeszcze inną strategią jest przeznaczanie do sprzedaży tzw. małych budynków mieszkalnych, lokali w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi, w których gmina ma mniejszościowe udziały oraz sprzedawanie mieszkań wymagających remontu<sup>63</sup>. W świetle takiego zróżnicowania podejścia do kwestii prywatyzacji mieszkań komunalnych trudno jest wskazać liczebność jednostek samorządu terytorialnego, na których dochody budżetowe proponowane zmiany mogą mieć wpływ, jak i wymiar kwotowy wzrostu dochodów z ich tytułu.

Wpływ na politykę wydatkową jednostek sektora finansów publicznych wiąże się z propozycją wprowadzenia mechanizmu umożliwiającego gminom nabycie lokali mieszkalnych od osób starszych wraz z zapewnieniem im prawa do zamieszkania w lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Samorządy tym samym zyskają tylko możliwość, a nie obowiązek, nabywania lokali mieszkalnych od osób starszych na określonych warunkach. Oznacza to, że dążąc do zabezpieczenia odpowiedniego zasobu lokalowego celem wykonywania obligatoryjnych obowiązków w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej jednostki samorządu terytorialnego, będą musiały tak dobierać wdrażane rozwiązania w zakresie polityki mieszkaniowej, aby zapewniały efektywne i skuteczne wydatkowanie środków publicznych. Można mieć wątpliwości, czy nabywanie tańszych mieszkań na rynku wtórnym z ekonomicznego punktu widzenia będzie zawsze oznaczać racjonalizację wydatków publicznych. Należy bowiem mieć na względzie, że poza poniesieniem wydatku na zakup lokalu, w dalszej perspektywie jednostka nabywająca mieszkanie będzie prawdopodobnie zobowiązana do wykonania jego remontu przed przekazaniem go nowym najemcom, jak również ciążyć na niej będą obowiązki wynajmującego wynikające z regulacji prawnych. Przypomnieć można w tym kontekście, że zgodnie z przepisami wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku. W razie oddania w najem lokalu opuszczonego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności: – utrzymanie

<sup>62</sup> Zob. Projekt OSR do projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw – data sporządzenia 12.03.2025 r. (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UA7).

<sup>63</sup> Zob. A. Muzioł-Węclawowicz, K. Nowak, 2023, *Miasta jako gospodarze zasobów mieszkaniowych*, Badania Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa–Kraków, s. 74, <https://doi.org/10.51733/opm.2023.13>.

w należytym, stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia; – dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy; – dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza: napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu, a także wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków<sup>64</sup>.

Warto zwrócić uwagę, że w konsultacjach społecznych część uczestników wyraziła swoją dezaprobatę wobec przedstawienia skutków finansowych przez Wnioskodawców wskazując m.in. że „projekt zakłada wyłącznie potencjalny wzrost wpływów do budżetu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu przyszłych transakcji sprzedaży lokali po cenie rynkowej pomijając ryzyka np. możliwości kierowania roszczeń cywilnych przez osoby spełniające warunki wykupu, których wnioski były rozpatrywane lub oczekiwały na rozstrzygnięcie, czy też pomija utratę przewidywalnych dochodów jednorazowych ze sprzedaży, które były planowane w strategiach i prognozach samorządów czy też konieczność przeprowadzania remontów w lokalach przejętych przez samorządy”<sup>65</sup>.

Uwagę zwraca także opinia przedstawiona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, w której wskazano, że w przypadku samorządów województw, na których nie ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia zasobu mieszkaniowego dla mieszkańców, całkowita likwidacja bonifikaty może oznaczać konieczność dalszego ponoszenia kosztów utrzymania i kosztów remontów lokali. Projektowana zmiana może w tym wypadku godzić w politykę wydatkową samorządów województw, które pozostając w posiadaniu lokali przekazanych jako mienie towarzyszące przy przejmowaniu zadań, sprzedając lokale najemcom dążą raczej do odciążenia wydatków budżetowych z kosztów utrzymania tych nieruchomości niż do zapewnienia środków na odtworzenie zasobu mieszkaniowego<sup>66</sup>.

## **IX. Inne skutki projektowanej ustawy**

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

<sup>64</sup> Zob. art. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 725).

<sup>65</sup> Zob. ID ankiety: 35515. Podobne zdanie wyrazili także uczestnicy w ID ankiety: 35426 i 35507.

<sup>66</sup> Zob. Do druku nr 1318 – opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/3E77EFE9DDF60E2FC1258C9E0033A1C2/%24File/1318-001.pdf>.

## X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Wejście w życie projektowanej ustawy będzie skutkowało zwiększeniem obciążeń administracyjnych pracowników samorządowych z uwagi zarówno na konieczność przeprowadzenia procedury nabycia lokalu, w tym weryfikacji dokumentów warunkujących przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na rzecz gminy, jak i wymóg późniejszego wykonywania praw właścicielskich względem lokalu.

Projekt ustawy nie tworzy natomiast obciążeń administracyjnych dla sektora przedsiębiorstw. Nie zostały przy tym rozpoznane dodatkowe obciążenia administracyjne, które wpływałyby na wzrost wydatków sektora finansów publicznych.

## XI. Konkluzje

**1. Skutki prawne:** Skutki prawne zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami będą wykraczały poza deklarowany przez Wnioskodawców cel nowelizacji, bowiem obejmą również podmioty wskazane w art. 68 ust. 1 pkt 4 u.g.n.

Postulowana nowelizacja przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest niespójna z celem projektu, którym jest ochrona emerytów i rencistów o niskich świadczeniach. Tymczasem propozycje zmian w u.o.p.l. umożliwią korzystanie z nowych rozwiązań również osobom aktywnym zawodowo i to bez względu na poziom ich dochodów.

Artykuł 2 projektowanej ustawy, nowelizujący ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ma istotne luki prawne. Te niejasności budzą również duże zastrzeżenia co do zgodności z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji. Propozycja nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych również nie jest precyzyjna w zakresie sposobu zapłaty za lokal. Brakiem kompletności regulacji cechuje się także projektowany przepis przejściowy (art. 4 projektu). Nie wydają się również pozbawione podstaw zarzuty naruszenia Konstytucji sformułowane w ramach konsultacji społecznych.

Projektowana ustawa dotyczy kwestii stanowiących przedmiot orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Proponowane rozwiązania nie nasuwają wątpliwości co do zgodności z EKPC.

**2. Skutki społeczne:** Projekt wprowadza dwa szczegółowe rozwiązania, których skutki społeczne będą niepewne, zróżnicowane w skali kraju i raczej ograniczone w zakresie możliwości wpływu na poprawę sytuacji mieszkaniowej. Jednocześnie zmiany dotyczą społecznie wrażliwych kwestii związanych z poczuciem bezpieczeństwa mieszkaniowego, a także poczuciem sprawiedliwości i pewną autonomią działań samorządów.

**3. Skutki gospodarcze:** Projekt nie wywołuje skutków dla gospodarki i sektora przedsiębiorstw.

4. Skutki finansowe: Zważywszy na charakter projektowanych zmian mogą one wpływać zarówno na politykę dochodową, jak i politykę wydatkową jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności gmin i miast na prawach powiatu. Z uwagi na fakt, że ewentualne oddziaływanie proponowanych zmian na te polityki będzie uzależnione od obecnie prowadzonych działań przez jednostki samorządu terytorialnego w kontekście prywatyzacji mieszkań komunalnych oraz od ich przyszłych decyzji co do sposobu powiększania zasobów mieszkaniowych, nie można wskazać wysokości skutków budżetowych projektu.

5. Rozwiązania zagraniczne: W zagranicznych systemach prawnych nie występują rozwiązania tożsame z rozwiązaniem proponowanym w projektowanej ustawie, zgodnie z którą gmina mogłaby nabyć lokal mieszkalny w celu włączenia go do zasobu mieszkań społecznych z jednoczesnym zapewnieniem dotychczasowemu właścicielowi możliwości dalszego zamieszkiwania w lokalu na podstawie umowy najmu.

Brytyjskie doświadczenia z prywatyzacją mieszkań społecznych, zapoczątkowane przez program *Right to Buy*, ukazują długofalowe rezultaty polityki ograniczania udziału władz publicznych w mieszkalnictwie, w tym spadek liczby mieszkań dostępnych dla osób o niskich dochodach i pogłębienie nierówności społecznych.

Autorzy:

Marcin Fryźlewicz, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Łukasz Żoładek, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

dr Paweł Marek Woroniecki, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2., XI.1.2)

Justyna Osiecka, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

Jacek Krzak, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

Monika Korolewska, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz  
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/